

【제 목】 : 복무규정 준수 위반

【내 용】 :

□ 감사 개요

○ 감사배경 및 목적

- 익명신고(레드휘슬)로 ○실 ◇부 직원 2명이 복무규정을 위반했다는 제보가 접수됨에 따라 제보내용의 진위 여부를 확인하기 위해 감사를 실시하였다.

【레드휘슬 주요 내용】

○ 신고유형: 공정한 직무수행 저해행위

구분	과장 A	대리 B
접수일시	- 2020. 10. 23. 오후 10:18 - 2020. 11. 17. 오후 8:03	- 2020. 11. 21. 오전 7:21
신고내용	- 초과근무를 신청하고 해당 시간 동안 근무지 이탈 후 종료시점에 사무실에 복귀하여 근무 등록 - 시차1형(8시~17시) 출퇴근제를 하는 동안 8시부터 9시까지 근무지 이탈	- 초과근무를 신청하고 해당 시간 동안 근무지 이탈 후 종료시점에 사무실에 복귀하여 근무 등록

○ 감사 대상

- 관련자는 ○실 ◇부에 근무하는 과장 A, 대리 B로 확인되었다.

○ 감사 진행 경과

- 초과근무 신청 및 실시 현황, 유연근무제 복무등록 현황, 출입 통제시스템 이용 기록을 대조하여 부적정 의심 사례를 도출하였다.
- 2020. 12. 15.(화)~12. 16.(수) 양일 간 관련자가 수행한 초과·정산 근무 및 시차출퇴근 근무 일체를 대상으로 부적정 처리 여부를 문답 하고 관련자에게 소명 기회를 부여하였다.
- 2020. 12. 28.(월) 감사심의위원회 의결로 감사 처분 내용을 확정 하였다.

□ 일반현황

- 개인용무(자리 이석) 후 사무실 복귀하여 초과·정산근무 및 시차 출퇴근 근무를 등록한 사실과 근무지를 이탈했는지 여부를 확인하였다.

「인사규정」

제42조(직원의 의무)

① ~ ⑤ 생략

⑥ 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.

⑦ ~ ⑧ 생략

제47조(초과근무)

① 원장은 업무상 필요하다고 인정할 경우에는 시간외 근무, 야간근무 또는 휴일근무 등 제45조에 따른 근무시간 이외의 초과근무를 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 초과근무를 한 자에 대하여는 「보수규정」이 정하는 바에 따라 근무수당을 지급한다.

「임직원 복무운영 가이드」

II. 복무제도

1. 일반사항

나. 초과근무

- 1) 업무상 필요한 경우, 근무시간 이외의 초과근무를 할 수 있으며, 「보수규정」이 정하는 바에 따라 근무수당을 지급

2. 유연근무제

나. 탄력근무제

1) 개요

- 가) 1주간 근무시간을 40시간으로 유지하되 출퇴근 시간, 1일 근로시간 등을 탄력적으로 근무하는 형태

(1) 시차출퇴근형: 주5일 근무하되, 1일 8시간 범위에서 출퇴근 시간을 조정

9) 복무관리

- 가) 실시직원: 기관운영시스템을 통하여 출·퇴근 시 복무확인

바. 가정의 날 조기퇴근제

- 2) 내용: 매월 2회 금요일 16시 퇴근

- 4) 정산근무는 시간외 근무와 교차하여 인정하지 아니함

직원 복무관련 안내(□부-1087호, 2019. 05. 31.)

2. 시간외 근무

□ 기본 원칙

- 업무상 필요한 경우 근무시간 외의 시간외 근무를 실시하며, 시간외 근무시간 중 무단이석 등을 할 수 없음

□ 미준수 사례 및 예시

- 개인용무(자리이석) 후 사무실에 복귀하여 시간외 근무 확인
- 부적절한 시간외 근무 실시
 - 타인의 PC에 로그인하여 대리확인
 - 타인의 공인인증서 및 보안토큰을 복사·공유하여 대리확인
 - 불법 프로그램(매크로 등) 활용을 통한 시간외 근무 확인

‘가족과 함께하는 날’ 운영계획(□부-1952호, 2017. 11. 28.)

- 조기 퇴근(2시간)은 시행월 중 타 근무일에 정산(추가)근무 실시
 - 1일 최소 30분 이상 분단위로 정산(추가)근무 실시
- 정산(추가)근무 실시 방법
 - ‘시간외 근무신청’에서 조기퇴근 정산을 신청하여 추가 근무

□ 감사결과

- 관련자는 초과·정산근무 및 시차출퇴근 근무를 신청하고 해당 시간동안 근무지를 이탈 후 종료시점에 사무실에 복귀하여 확인 등록을 하는 방법으로, 부적정한 근무를 수행한 사실이 있다.
 - A 과장은 2020. 8. 3.(월)부터 11. 26.(목)까지 초과·정산 근무 15회, 시차출퇴근 근무 1회 등 총 16회 부정한 방법으로 근무를 수행하였다.
 - B 대리는 2020. 7. 1.(수)부터 11. 26.(목)까지 총 6회 초과근무를 부정한 방법으로 수행하였다.
- 관련자는 문답과정에서 초과·정산근무 및 시차출퇴근 근무를 부적정하게 처리한 사실을 인정하였다.

【조치 사항】

○ C상임이사는 부적정하게 처리된 초과·정산근무 및 시차출퇴근근무를 '시정조치' 하여 주시고, 관련자 2명에게 '경고' 처분 하여 주시기 바랍니다.

- 부적정하게 처리된 초과근무 수당 '전액 회수'
- 부적정하게 처리된 시차출퇴근 근무 및 정산근무를 활용한 가정의 날 실시 내역 '연가' 전환

※ 수당 회수 및 연가 전환은 관련자 소속 부서에서 △실 협조를 통해 처리

○ 조치 내용 회신

- 회신 방법: 기관운영시스템 → 감사 → 수감부서 → 내부감사→ 조치이행결과 등록
- 회신 기한: 처분 요구 통보일로부터 2개월 이내